



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 232/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובעת: נציגות הבית המשותף ברחוב דיזנגוף 191 תל אביב
ע"י מר אריה סיטרין
מרחוב ארלוזורוב 62 תל אביב

נ ג ד

הנתבעת: חוה ברוש
מרחוב דיזנגוף 191 דירה 16 תל אביב

פסק דין

התובעת, נציגות הבית המשותף מרח' דיזנגוף 191 תל אביב, הבנוי על חלקה 151 בגוש 6902 (להלן: "הבית"), הגישה תביעה כנגד הנתבעת – בעלים של דירה בבית (תת חלקה 19).

לטענת התובעת הנתבעת לא שילמה את מלוא חלקה בהוצאות שהוציאה הנציגות להחזקת הרכוש המשותף לתקופה שמחודש 01/11 ועד 07/12 בסך של 143.50 ₪ לכל חודש. קרן החוב הנתבעת מסתכמת בסך של 2,727 ₪.

הנתבעת טוענת כי בהעדר פעולה של נציגות הבית, על אף דרישות חוזרות, היא ביצעה ביחד עם בעל הדירה הנוסף בקומה האחרונה בבית, עבודות לאיטום הגג המהווה רכוש משותף ונשאה בעלות העבודות בסך של 3,500 ₪. משכך, הפסיקה לשלם את מיסי הנציגות עד לכיסוי מלוא הסכום האמור ששילמה.

עילת התביעה מעוגנת בסעיף 58 לחוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969 (להלן: "חוק המקרקעין") שעל פיו חובה על כל בעל דירה להשתתף בהוצאות להחזקתו התקינה של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחויבים בבית.

הנתבעת איננה מכחישה את סכום החוב הנתבע או את חובתה לשלם מיסי נציגות (עמוד 1 שורה 29-30).

טענת ההגנה היחידה של הנתבעת מתמצית בטענת הקיזוז כאמור בגין חלקה בעבודות שביצעה בגג הבית.

טענת הקיזוז הינה טענה שמקורה בהוראות הדין המהותי. אין בסדרי הדין לסייע לנתבעת ככל שהדין המהותי אינו מעניק לה זכות קיזוז (י. זוסמן סדרי הדין האזרחי (מהדורה שביעית) עמ' 326 וכן ע"א 2390/92 גרינשפון נ' שכטר פ"ד מ"ט (1) 843).

חוק המקרקעין הינו הדין המהותי החל על התביעה והוא אינו מתיר קיזוז ביחס להליכים דנן.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 232/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

במסגרת חוק המקרקעין התיר המחוקק קיזוז באופן מפורש במקרים מסוימים, למשל, בסעיפים 26 ו-36 בפרק ה' לחוק, העוסקים ביחסי שיתוף. סעיף 56 לחוק המקרקעין קובע במפורש כי כל הוראות פרק ה' לחוק לא יחולו על הרכוש המשותף בבית משותף.

גם הוראות תקנון הבית המשותף אינן מקימות זכות קיזוז.

יוצא, אם כן, כי הדין המהותי והוראות תקנון הבית המשותף אינן מאפשרות העלאת טענת קיזוז כנגד תביעה שעילתה בסעיף 58 לחוק המקרקעין.

די בכך להביא לדחיית הגנת הנתבעת וקבלת התביעה.

אף אם יש ממש בטענות הנתבעת (ואינני מחווה דעתי בהקשר זה לאור העדר זכות קיזוז כאמור), הרי שהנתבעת פנתה אל הנציגות בבקשה לבצע קיזוז של הוצאותיה לאחר ביצוע העבודות על ידי (סעיף 11 לכתב ההגנה) ולא נתקבלה הסכמת הנציגות. הנתבעת בחרה שלא לנקוט בכל הליך משפטי כנגד הנציגות (בין לחייבה בביצוע העבודות ובין להשבת הכספים) ולהפסיק לשלם את תשלומי הנציגות, בבחינת סעד עצמי. התנהלות זו עומדת בסתירה לחובתו של בעל הדירה לשאת בתשלומים המגיעים ממנו, אף אם יש לו השגות ביחס לתשלום (ע"א (ת"א) 204/79 ויזר ואח' נ' נציגות הבית המשותף, פ"מ התשמ"ד א' 498).

בעל דירה הטוען כנגד החיוב הנדרש ממנו איננו יכול להימנע באופן חד צדדי מתשלום ועליו לפנות לאסיפה הכללית לקבלת החלטה בעניינו או למצער להגיש תביעה משפטית כנגד הנציגות (ר' רע"א 294/87 שלום ואח' נ' נציגות הבית המשותף (פורסם בנבו) וכן ע"א 3454/04 (מחוזי - ת"א) אור הילה נכסים והשקעות בע"מ נגד בית ש.א.פ. אמד חב' לניהול בע"מ ואח' (טרם פורסם)).

הדברים נכונים גם לגבי בעל דירה הטוען לזכותו להשבת כספים שהוציא להחזקת הרכוש המשותף, כפי שטוענת הנתבעת בהליך דנן.

לאור כל האמור לעיל אני מקבל את התביעה ומחייב את הנתבעת לשלם לתובעת את סכום התביעה בסך של 2,727 ₪ לסילוק מלוא חובותיה לנציגות עד וכולל חודש 07/12 וכן החזר אגרת תביעה בסך של 366 ₪ כשלסכומים אלה יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד הגשת התביעה, 14.05.12, ועד למועד התשלום בפועל.

לא מצאתי מקום בנסיבות דנן לחייב את הנתבעת בתשלום דמי בטלה לחבר הנציגות (המועסק בשכר).

כל הסכומים על פי פסק דין זה ישולמו בתוך 7 ימים מהיום.

למען הסר ספק מובהר כי אין בפסק הדין כדי לשלול מהנתבעת את הזכות לתבוע מהנציגות ו/או מבעלי הדירות השבה של הסכומים שהוציאה לטענתה להחזקת הרכוש המשותף ו/או תביעה



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 232/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

לשיפוי בגין נזקיה הנטענים בפני הערכאות המוסמכות. אין בפסק דין זה גם משום הבעת עמדה כלשהי בדבר סיכויי ההצלחה של תביעות כאלו, ככל שיוגשו.

המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום ז' תמוז תשע"ב, 27 יוני 2012, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב